

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אחמד טיבי

78/25/פ

הצעת חוק להגבלת שכר טרחת כונסי נכסים (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2022

1. תיקון חוק בית המשפט לענייני משפחה
בסעיף 26(א)(3), בסופו יבוא "ובלבד ששכרו לא יעלה על 2 אחוזים מתקבולי ההכנסה או המימוש, לפי העניין."
בסעיף 26(א)(3), בסופו יבוא "ובלבד ששכרו לא יעלה על 2 אחוזים מתקבולי ההכנסה או המימוש, לפי העניין."
2. תיקון חוק ההוצאה לפועל
בסעיף 1967² –
בסעיף 59(א), אחרי "ודרכי תשלומי" יבוא "ובלבד ששכרו לא יעלה על 2 אחוזים מהחוב שבפיגור, או מסכום החוב שנפרע בפועל, הנמוך מביניהם ולפי העניין." ;
- (1) בסעיף 181(ד)(1), בסופו יבוא "ובלבד ששכר כונס נכסים לא יעלה על 2 אחוזים מהתמורה שנתקבלה בעד מכירת הדירה."
3. תיקון חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי
בסעיף 128(א), בסופו יבוא "ובלבד ששכרו לא יעלה על 2 אחוזים מהחוב שבפיגור, או מסכום החוב שנפרע בפועל, הנמוך מביניהם ולפי העניין." ;
- (1) בסעיף 39, בסופו יבוא "ובלבד ששכרו לא יעלה על 2 אחוזים מהחוב שבפיגור, או מסכום החוב שנפרע בפועל, הנמוך מביניהם ולפי העניין." ;
- (2) בסעיף 128(א), בסופו יבוא "ובלבד ששכרו לא יעלה על 2 אחוזים מהחוב שבפיגור, או מסכום החוב שנפרע בפועל, הנמוך מביניהם ולפי העניין."
4. תיקון פקודת החברות
בסעיף 194(ג), בסופו יבוא "ובלבד ששכרו לא יעלה על 2 אחוזים מהחוב שבפיגור, או מסכום החוב שנפרע בפועל, הנמוך מביניהם ולפי העניין."

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 393.

² ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.

³ ס"ח התשע"ח, עמ' 310.

⁴ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמ' 761.

דברי הסבר

שכרם של כונסי הנכסים מוסדר בדברי חקיקה, הוראות ותקנות שונות. העובדה שהסדרתם לא אחידה יוצרת פערי שכר בין כונסי נכסים הפועלים מכוח דינים שונים, על אף שעבודתם כמעט זהה וכן יוצרת בלבול וחוסר צפיות למשל בשל כך שלעיתים כונסי נכסים ימונו מכוח חוק מסוים אולם יפעלו מכוח דין אחר, בשל שינוי נסיבות או טעמים אחרים.

מוצע לפיכך לתקן את דברי החקיקה הרלוונטיים באופן אשר יגביל במידה זהה את שכרם של כונסי הנכסים, ואשר ישאיר שיקול דעת בידי שר המשפטים, בית המשפט או רשם ההוצאה לפועל, לפי העניין, ולפי הנסיבות, לקבוע את גובה השכר.

בנוסף, מוצע לקבוע תקרת שכר אחידה לכונסי הנכסים שתעמוד על 2 אחוזים, על-מנת להשלים את ההליך שהחלה הכנסת בחקיקת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח–2018. הפחתת שכרם של כונסי הנכסים תסייע לחייבים במצוקתם הכלכלית, תגדיל את סך החובות שייפרעו לטובת הנושים בצורה מאוזנת ותעניק סמכות לגוף המוסמך לזכות את כונס הנכסים בשכר הולם, אך ורק לפי מאמציו ותוצאות פעולותיו. בחלק מהמקרים, שכר הטרחה יכול להגיע אף לעשרה אחוזים ולפגע ביכולת החייב לפרוע את חובותיו ולצאת ממעגל העוני והמצוקה ואף לפגוע בתקינות ההליך ובאופן התנהלותו.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת משה ארבל וינון אזולאי (800/24/פ) ועל ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי (2322/24/פ) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת משה ארבל (75/25/פ).

הצעת החוק זהה לפ/2322/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)